

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 55/2532

นางชมพู่ หวังเจริญรุ่ง

โจทก์

นายบุญมี ยุตยะรัตน์

จำเลย

นายบุญมี ยุตยะรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 97)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกไปจากตึกพิพาทเลขที่ 3/1075-1076 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนนเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และส่งมอบตึกพิพาทนี้คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยกับให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 18,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2529 ไปจนกว่าจำเลยจะยอมออกไปจากตึกพิพาทและส่งมอบตึกพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93,92)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยในส่วนค่าเสียหายได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 68,72)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยนำค่าเช่าที่ค้ำและค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนหากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

ถ้าจำเลยนำค่าเช่าที่ค้ำและค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนหากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>